

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3312/2531

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
นาย ประสิทธิ์ หุ่นยนต์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์ โดยสารอันเป็นรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายครั้งนี้ แม้ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างของ ย.ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวของย.และย. กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. เป็นผู้เอาประกันภัยคำจนไว้แก่จำเลยที่ 3 แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันดังกล่าวในฐานะอะไรของ ย.กับห้างหุ้นส่วนจำกัดศ. และมีนิติสัมพันธ์กันอย่างไรกับบุคคลทั้งสองนั้น อันจะเป็นเหตุให้ ย.กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัย คำจนจะใช้คำสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อ ย. กับห้างหุ้นส่วนจำกัดศ.ต้องรับผิดชอบในเมื่อ ตามฟ้องไม่ปรากฏว่า ย. กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้วจำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับประกันภัยคำจนจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์โดยสาร ประจำทางคันหมายเลขทะเบียน 1 จ. - 8686กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับ

รถยนต์โดยสารปรับอากาศคันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - 00002 จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - 00002 และเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 ในขณะที่เกิดเหตุ จำเลยที่ 3 เป็นบริษัทจำกัดประกอบกิจการประกันภัย และเป็นผู้รับประกันภัยจำเลยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - 00002 ไว้ในขณะที่เกิดเหตุคดีนี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2522 เวลาประมาณ 6.30 น. จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน ร.บ.00002 ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 โดยประมาท ชนรถโดยสารประจำทางของโจทก์คันหมายเลขทะเบียน 1 จ. - 8686 กรุงเทพมหานคร ทำให้รถของโจทก์คันดังกล่าวได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 ผู้กระทำละเมิดจำเลยที่ 2 ในฐานะนายจ้างของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - 00002 ต้องร่วมกันรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวน 36,467 บาทแก่โจทก์ และโจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 7,521 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยทั้งสามต้องชำระแก่โจทก์ 43,997 บาท ขอศาลบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 43,997 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 36,467 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การความว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1 จ. - 8686 กรุงเทพมหานคร จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ค่าเสียหายของรถยนต์ที่ถูกชนไม่เกิน 10,000 บาทจำเลยที่ 2 ไม่ใช่ผู้ครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - 00002 และไม่ใช่นายจ้างของจำเลยที่ 1 ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ไม่ได้กระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 เหตุที่รถชนกันนี้คนขับรถคันหมายเลขทะเบียน 1 จ. - 8686 มีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วยจำเลยที่ 3 ยอมรับว่าเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - 00002 จริง แต่จำเลยที่ 3 จะรับผิดชอบเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เท่านั้น จำเลยที่ 1

และที่ 2 ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวจำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ
โจทก์ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 43,988
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 36,467 บาท นับถัดจากวัน
ฟ้อง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย
ไม่ใช่รับผิดชอบละเมิดซึ่งมีอายุความ 1 ปีแต่จำเลยที่ 3 ไม่ได้ต่อสู้อายุความตาม
สัญญาประกันภัยจึงไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัย และข้อเท็จจริงได้ความว่านางสาวยุพดี
และห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทรานสปอร์ต เป็นผู้เอาประกันภัย และเป็นนายจ้างของ
จำเลยที่ 1 บุคคลทั้งสองต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 อยู่แล้ว จำเลยที่ 3 ผู้รับประกัน
ภัยคำจนเป็นผู้รับผิดชอบแทนบุคคลทั้งสองผู้เอาประกันภัยโดยผลของสัญญาพิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า
จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เท่านั้น โจทก์มิได้บรรยาย
ฟ้องหรือนำสืบให้รับฟังได้ว่าจำเลยที่ 3 มีนิติสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัยคือนางสาว
ยุพดีอย่างไร และจำเลยที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบกับนางสาวยุพดีอย่างไรแล้ว จำเลยที่ 3
จึงไม่ต้องรับผิดชอบเห็นว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 3 ให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้รับประกันภัย
คำจนรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - 00002 อันเป็นรถที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายครั้งนี้ ถึงแม้ตามทางพิจารณาจะได้ความว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้าง
ของนางสาวยุพดีได้ขับรถโดยสารคันหมายเลขทะเบียน ร.บ. - 00002 ของ

นางสาวยุพดี และนางสาวยุพดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์เป็นผู้เอาประกันภัย
คำจนไว้แก่จำเลยที่ 3 ก็ตาม แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ขับ
รถยนต์คันดังกล่าวในฐานะอะไรของนางสาวยุพดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ผู้
เอาประกันและมีนิติสัมพันธ์อย่างไรกับบุคคลทั้งสองนั้นอันจะเป็นเหตุให้นางสาวยุพดี
กับห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิดของจำเลยที่
1 จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยคำจนจะใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ต่อเมื่อนางสาวยุพดีกับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ต้องรับผิดชอบในเมื่อตามฟ้องไม่ปรากฏว่า นางสาวยุพดีกับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภชัยทัวร์ จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์แล้ว จำเลยที่ 3 ในฐานะผู้รับ
ประกันภัยคำจนจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย เมื่อจำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์
ดังกล่าวแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้ออื่นต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ